2024

02 de fevereiro, Estância/SE

ESTUDO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

SUMÁRIO

1. DADOS DA CONTRATADA 4
2. DADOS DO CONTRATANTE 4
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 5
4. ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL 8
   - 4.1 Zoneamento Ambiental 9
   - 4.2 CAR 11
   - 4.3 Terrenos de marinha 13
     - 4.3.1 Usos permitidos 16
   - 4.4 Aspectos ambientais 16
     - 4.4.1 Vegetação nativa 16
     - 4.4.2 Cordão dunar 19
     - 4.4.3 Cordão lagunar 20
   - 4.5 Gerenciamento costeiro 21
     - 4.5.1 Nacional 22
     - 4.5.2 Estadual 24
   - 4.6 Recomendações ICMBIO 29
   - 4.7 Embargos e alertas de desmatamento de vegetação nativa 29
   - 4.8 APA Litoral Sul 30
   - 4.9 Possibilidades de intervenção em áreas de preservação permanente 31
   - 4.10 Análise consolidada e definição de área útil 32
5. DIRETRIZES CONSTRUTIVAS 33
6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 38

7. IPHAN 38

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 39

9. REFERÊNCIAS 40

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 43

1. DADOS DA CONTRATADA

Empresa: Gabriela Almeida Consultoria Ambiental Eireli;

CNPJ: 37.021.558/0001-63;

Endereço: Rua Minervino de Souza Fontes, nº 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE; CEP: 49.020-430;

Contato: (79) 99893-4227;

E-mail: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br.

2. DADOS DO CONTRATANTE

Requerente: José Carlos Oliveira;

CNPJ/CPF: 076.037.971-87;

Empreendimento: Sítio Jubiabá.

Endereço da Propriedade: Rodovia SE-100, Praia do Abaís, Estância / SE.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do Estudo de Análise de Viabilidade Ambiental de propriedade denominada Sítio Jubiabá, com área total de 65,4355 ha, localizado na Praia do Abaís, Estância/SE. O imóvel (Figura 1) está situado às margens da Rodovia Estadual Airton Sena, SE-100, em frente à Lagoa dos Tambaquis, importante ponto turístico do estado. A atividade pleiteada para implantação na área de estudo é o parcelamento do solo através de loteamento ou condomínio horizontal.

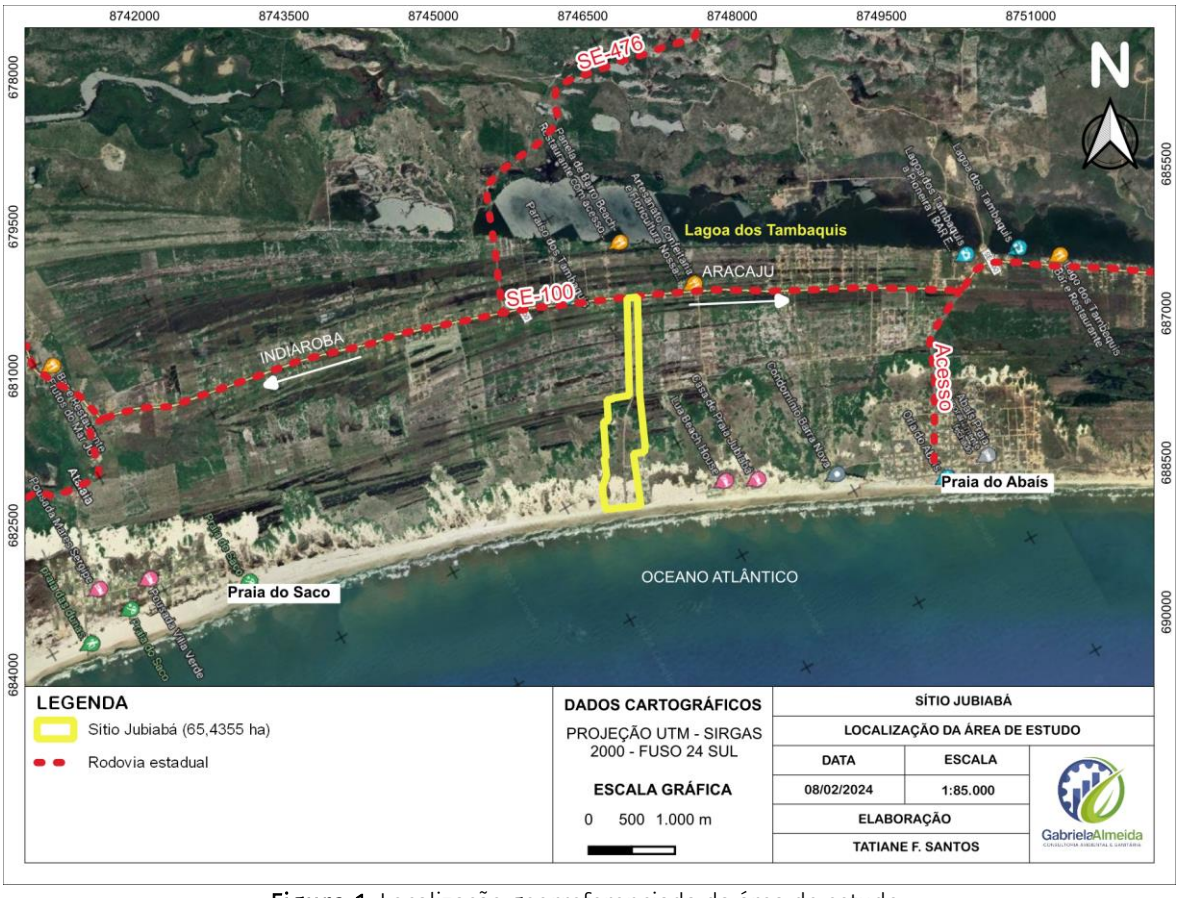

Figura 1: Localização georreferenciada da área de estudo.

A Figura 5 mostra a localização da área de estudo no contexto municipal. O município está localizado na região sudeste do Estado de Sergipe, limitando-se a sul com os municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, a sudoeste com Arauá, a oeste com Salgado, e a norte-nordeste com Itaporanga D'Ajuda. O acesso a partir de Aracaju, é

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-235 e BR-101, num percurso total de 68 km. A população no município de Estância, de acordo com o último censo do IBGE é de 65.078 habitantes, com densidade demográfica de 100, 53 hab/ km^2.

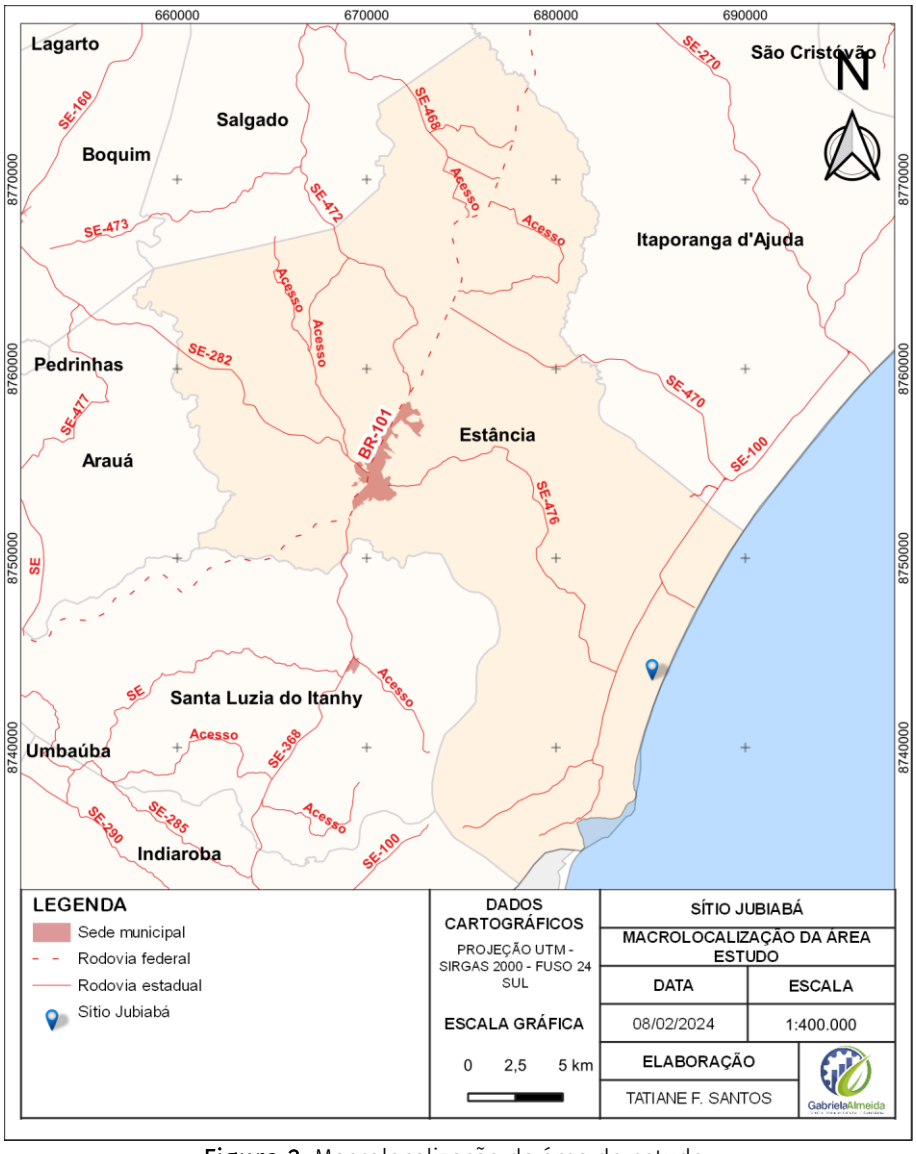

Figura 2: Macrolocalização da área do estudo.

A delimitação do imóvel é apresentada na Tabela 1.

CONTATO
(79) 99950-6764
(79) 99893-4227
E-MAIL/SITE
contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br
https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO
Rua Minervino de Souza Fontes, 150
Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

Tabela 1: Vértices da área de estudo.

Vértice	Coordenadas UTM – SIRGAS 2000		Vértice	Coordenadas UTM – SIRGAS 2000	
	Longitude (x)	Latitude (y)		Longitude (x)	Latitude (y)
V-01	683802,16	8745444,49	V-21	684875,63	8744443,1
V-02	684053,77	8745307,02	V-22	684860,46	8744445,11
V-03	684314,66	8745164,71	V-23	684858,32	8744444,01
V-04	684792,6	8744903,33	V-24	684825,38	8744460,38
V-05	684795,9	8744901,88	V-25	684812,18	8744466,68
V-06	685343,3	8744658,7	V-26	684808,32	8744471,15
V-07	685397,93	8744617,6	V-27	684803,1	8744472,56
V-08	685350,32	8744497,06	V-28	684789,92	8744477,45
V-09	685471,38	8744448,59	V-29	684657,25	8744543,78
V-10	685484,28	8744443,41	V-30	684685,2	8744615,86
V-11	685914,4	8744271,99	V-31	684680,3	8744617,55
V-12	685853,77	8744129,06	V-32	684677,07	8744624,98
V-13	685850,33	8744124,84	V-33	684742,73	8744793,59
V-14	685748,17	8743893,34	V-34	684480,02	8744936,96
V-15	685676,38	8743921,18	V-35	684226,17	8745075,65
V-16	685518,3	8743982,22	V-36	684014,46	8745191,7
V-17	685410,58	8744103,66	V-37	683751,73	8745334,94
V-18	685223,53	8744178,65	V-38	683778,03	8745390,07
V-19	685230,35	8744200,38	V-39	683780,21	8745399,35
V-20	684856,44	8744381,72			

O estudo de viabilidade ambiental do Sítio Jubiabá foi desenvolvido com base em imagens de satélite e banco de dados de informações geoambientais, corroborados pelo ortofotomosaico realizado com o auxílio de drone e levantamento topográfico (Figura 3) cedido pelo contratante, além da vistoria no local, realizada em 06 de fevereiro de 2024.

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

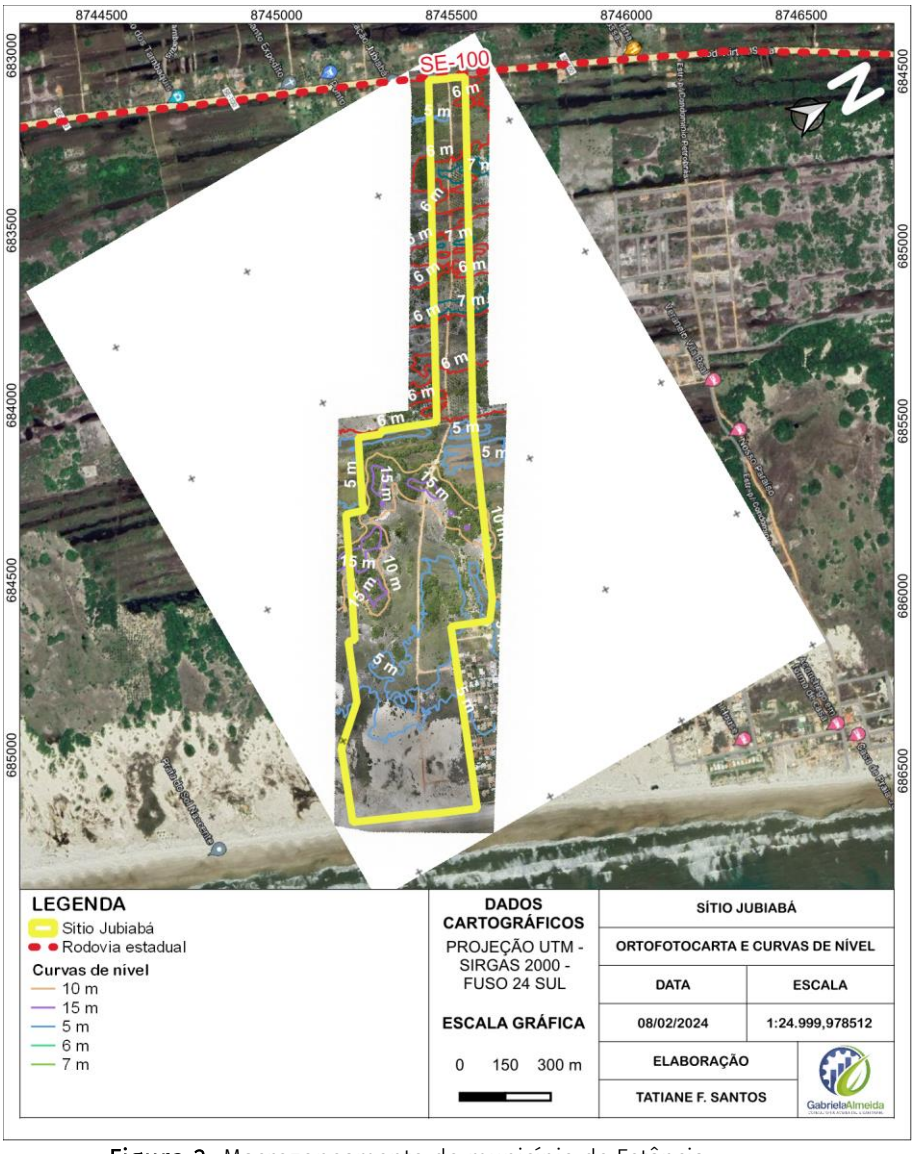

Figura 3: Macrozoneamento do município de Estância.

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL

Nesses itens são utilizados parâmetros que podem ser restritivos ou limitadores, para a definição de área útil na análise da viabilidade ambiental e urbanística do Sítio Jubiabá, são eles: zoneamento ambiental, CAR, terrenos de marinha, aspectos normativos ambientais, gerenciamento costeiro, recomendações ICMBIO, embargos e alertas do IBAMA e MapBiomas, entre outros.

CONTATO
(79) 99950-6764
(79) 99893-4227
E-MAIL/SITE
contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br
https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO
Rua Minervino de Souza Fontes, 150
Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

4.1 Zoneamento Ambiental

O município de Estância dispõe de Plano Diretor Participativo, Lei nº 2.145, de 30 de dezembro de 2020 e a alteração do Plano Diretor nº 2.319, de 17 de julho de 2023. Quanto ao macrozoneamento, o território de Estância está dividido em 4 macrozonas:

- Macrozona Rural de Desenvolvimento Sustentável;
- Macrozona Rural de Interesse Socioambiental;
- Macrozona Urbana Central;
- Macrozona Urbana da Orla.

A área de estudo está inserida na Macrozona Urbana da Orla (Figura 4), que corresponde à faixa de terra à beira-mar, localizada na Bacia Costeira Caueira/Abaís, que vem sendo ocupada por loteamento e condomínios residenciais e por atividades econômicas relacionadas ao turismo de praia. Tem como objetivo desenvolver o turismo de sol e praia, preservando a paisagem e os ativos ambientais como garantia de sustentabilidade e manutenção da biodiversidade.

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

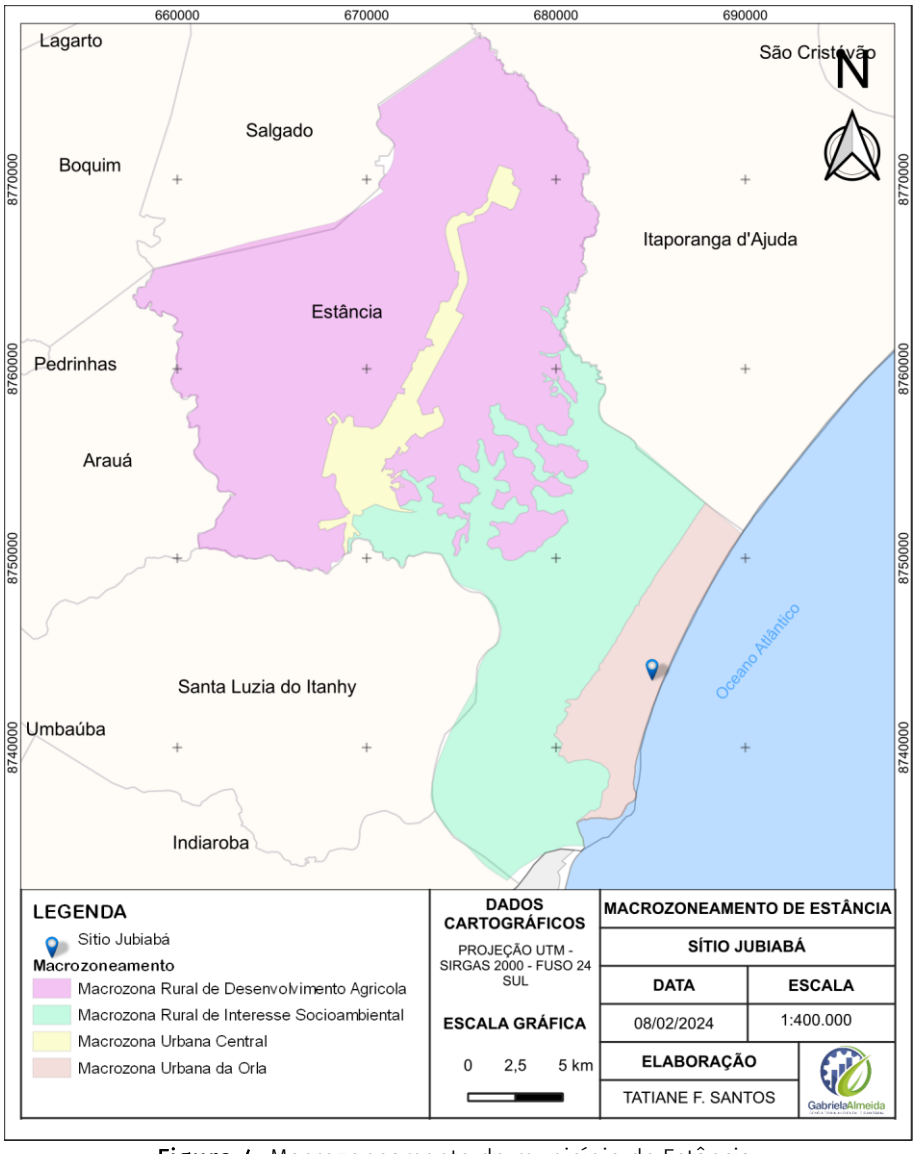

Figura 4: Macrozoneamento do município de Estância.

Quanto ao zoneamento da Macrozona Urbana da Orla, a sua totalidade é definida como Zona Turística de Uso Sustentável, que tem como objetivos:

- Proteger a paisagem natural;
- Incentivar o turismo de sol e praia, com a melhoria das condições urbanísticas;
- Estimular o turismo ecológico, oferecendo infraestrutura e logística adequada para a fruição de ambientes naturais como a ilha do sogro;
- Qualificar e diversificar as atividades econômicas de apoio ao turismo,

compatibilizando-as com a preservação ambiental;

- Ordenar as construções na ilha da orla com base em parâmetros urbanísticos ambientalmente sustentáveis;
- Evitar mudanças no padrão de circulação de correntes no estuário e os consequentes processos erosivos

De acordo com o Plano Diretor analisado, o Sítio Jubiabá não está inserido em áreas especiais.

4.2 CAR

Criado pela Lei nº 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2 de 5 de maio de 2014, o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento (GOV.BR, 2024).

Em consonância com o Instituto Água e Terra - IAT (2024), a inscrição no CAR possibilita o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural. Representa o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental. Além disso, constitui-se em requisito para os inúmeros programas, benefícios e autorizações.

Na análise da consulta pública do CAR, na área de estudo, consta no sistema 3 declarações de imóveis rurais (Figura 5), com suas respectivas áreas de reserva legal e de preservação permanente.

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

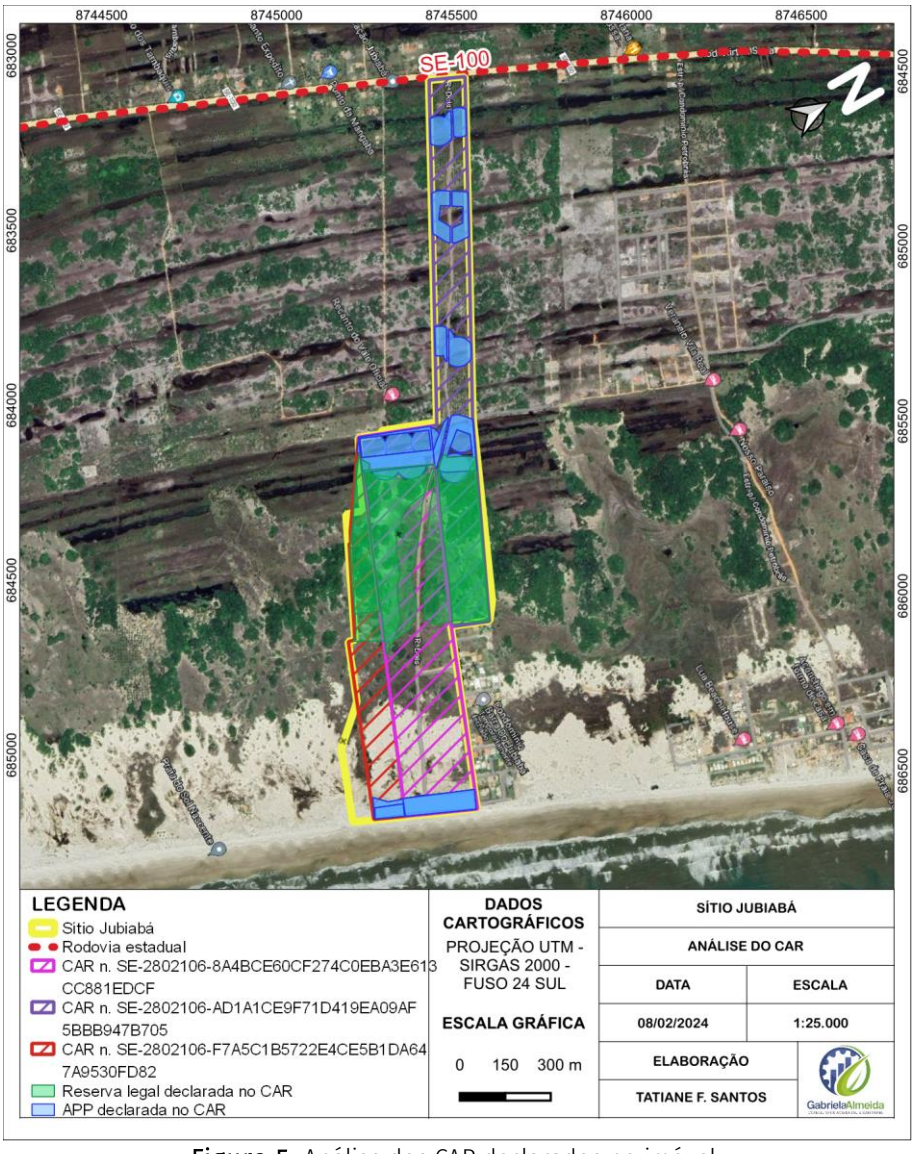

Figura 5: Análise dos CAR declarados no imóvel.

A Tabela 2 apresenta as informações declaradas no CAR dos imóveis:

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

Tabela 2: Informações do CAR dos imóveis da área do sítio Jubiabá.

Código do imóvel	Área total (ha)	Reserva legal (ha)	Área de Preservação Permanente (ha)
SE-2802106-AD1A1CE9F71D419EA09AF5BBB947B705	22,4023	6,876	1,358
SE-2802106-8A4BCE60CF274C0EBA3E613CC881EDCF	29,6747	5,936	1,435
SE-2802106-F7A5C1B5722E4CE5B1DA647A9530FD82	10,4630	2,709	-

Fonte: SICAR, 2024. **Elaboração:** Grupo GA Ambiental, 2024.

Tendo em vista que a área de estudo está inserida na Macrozona Urbana da Orla, é **dispensada de CAR e consequentemente de Reserva Legal**, para tal é necessário formalizar um pedido de alteração de uso do solo junto ao INCRA munido da documentação necessária.

4.3 Terrenos de marinha

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, VII, estabelece que são bens da União, dentre outros, os "terrenos de marinha e seus acrescidos".

Desta forma, pode-se conceituar "terrenos de marinha" como sendo terras da União, localizadas entre a linha imaginária da média das marés e 33 metros para o interior do continente. Este, trata-se do conceito legal de "terrenos de marinha", e encontra-se previsto no Decreto-Lei nº. 9.760/46 que dispõe sobre os bens imóveis da União.

A demarcação da Linha do Preamar Média (LPM) é um procedimento administrativo, declaratório de propriedade, definido no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946. Tal demarcação é realizada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), por meio de estudos técnicos com base em plantas, mapas, documentos históricos, dados de ondas e marés (Figura 6).

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

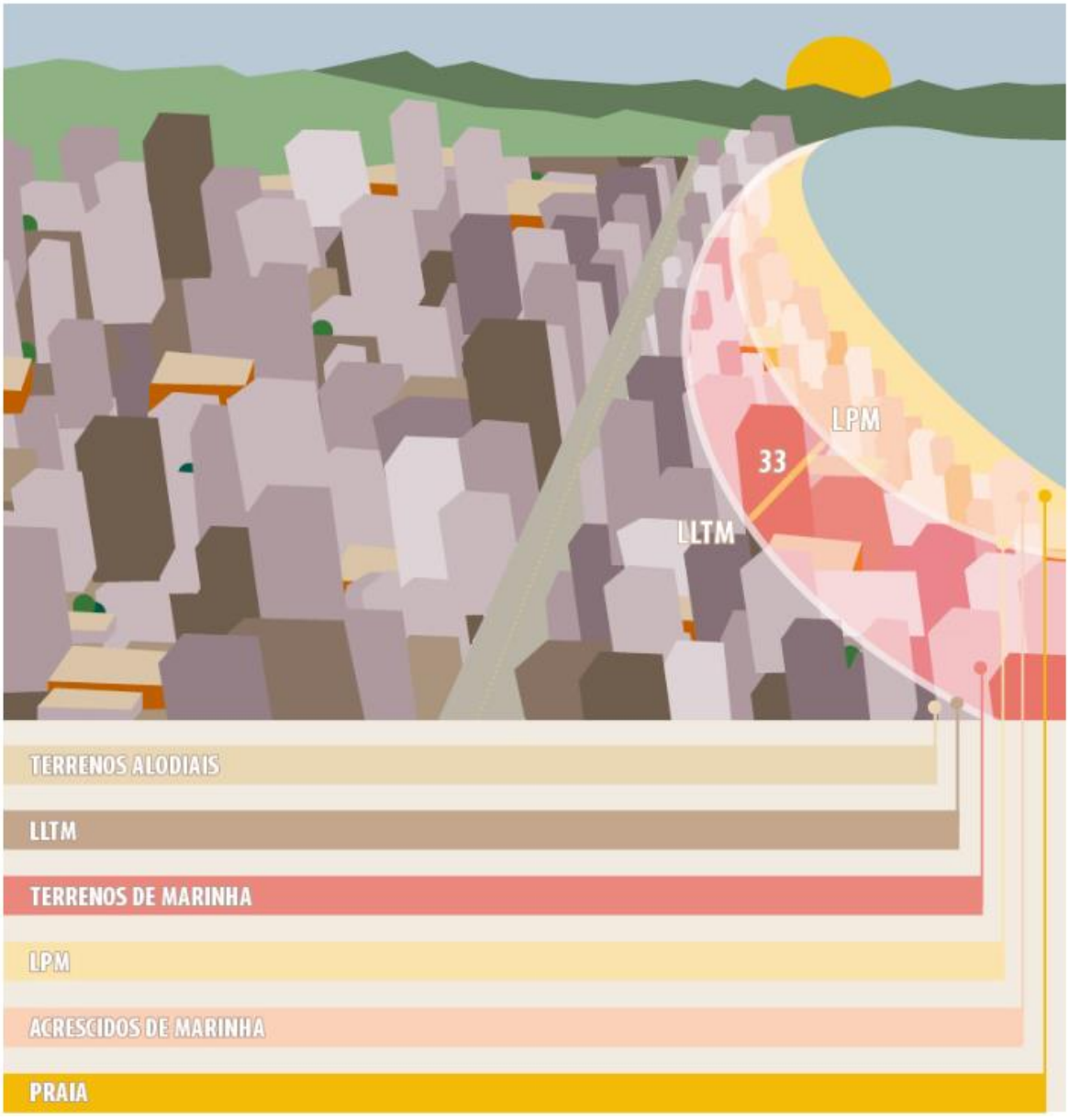

Figura 6: Ilustração dos terrenos de marinha.

Fonte: Ministério da Economia.

Os Acrescidos de Marinha também são bens da União. São porções de terras que anteriormente eram cobertas pelo mar (espelhos d'água) ou eram mangues, praias ou canais marítimos, que foram aterrados após o ano de referência para determinação da LPM. Enquanto os terrenos alodiais são os vizinhos ao Terreno de Marinha, de propriedade privada.

Com base na LPM de 1.831, delimitou-se os terrenos de marinha e seus acrescidos,

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

demonstrado na Figura 7.

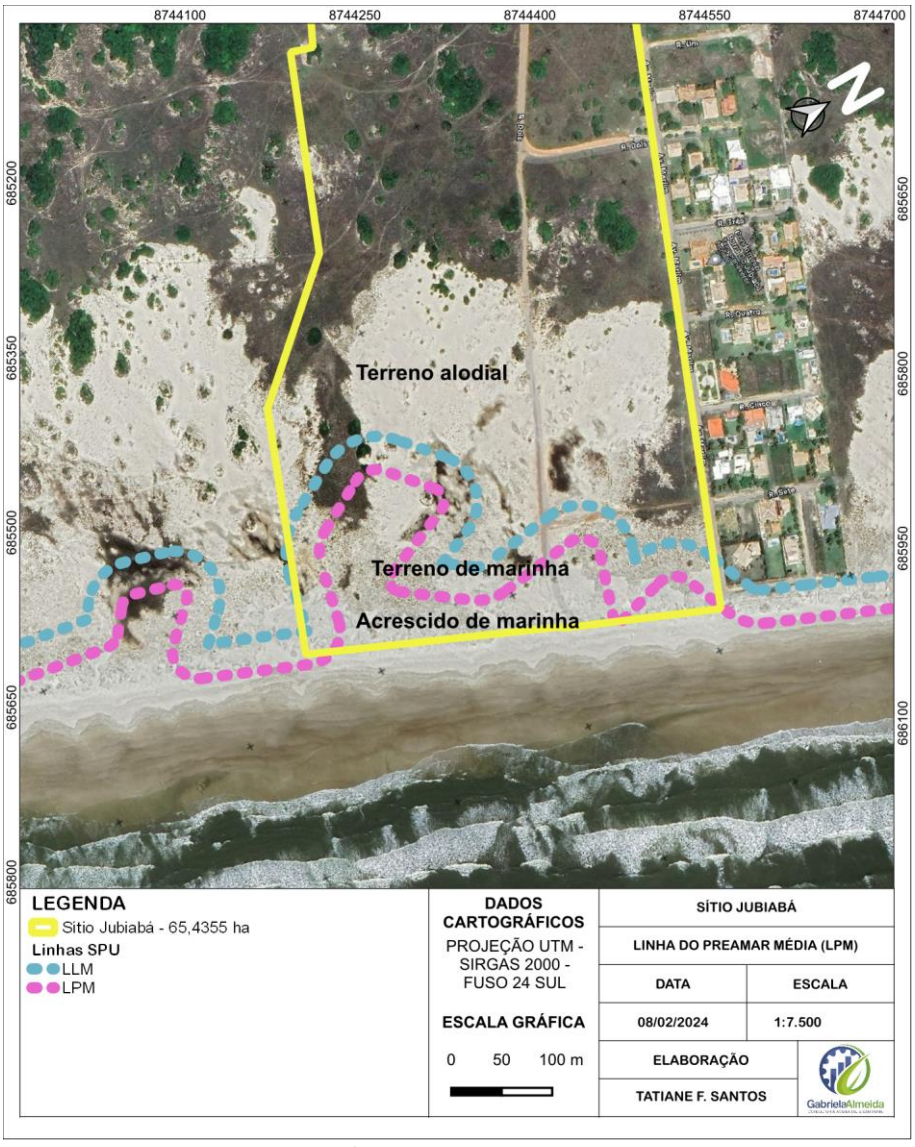

Figura 7: Linhas SPU.

De acordo com o Ministério da Economia (S/D), a ocupação privada dos Terrenos de Marinha, bem como dos acrescidos de marinha, seja por particulares, comércios ou indústrias, enseja o pagamento de uma retribuição pelo uso de um bem público, isto é, que pertence a todos os brasileiros. A depender do regime de ocupação do terreno, o responsável deverá recolher anualmente o foro ou a taxa de ocupação. Além disso, sempre que houver comercialização de um imóvel em Terreno de Marinha deve haver o recolhimento do laudêmio. Os recursos arrecadados dessa forma são conhecidos como

CONTATO
(79) 99950-6764
(79) 99893-4227
E-MAIL/SITE
contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br
https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO
Rua Minervino de Souza Fontes, 150
Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

"receitas patrimoniais". Deste modo, intervenções nas áreas com restrições podem ser discutidas com a Superintendência da União.

4.3.1 Usos permitidos

Os usos permitidos dependerão de aprovação da SPU, mas de maneira geral, seguem as recomendações de ocupação da Orla Marítima que será apresentada no item 4.5.2.

4.4 Aspectos ambientais

Nos itens a seguir, serão analisadas a vegetação nativa, a existência de cordões lagunares e dunares, além dos afastamentos exigidos e recomendados pelo Gerenciamento Costeiro Nacional e o Guia de Licenciamento: Tartaruga Marinhas (ICMBio), respectivamente.

4.4.1 Vegetação nativa

O sítio Jubiabá está inserido em sua totalidade no Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que está presente em cerca de 15% do território brasileiro, passando por 17 estados. Isso representa o lar de 72% das pessoas do Brasil, assim como a concentração de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (SOS MATA ATLÂNTICA, 2024). O referido bioma é regido pela Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências e pelo decreto de regulamentação nº 6.660 de, de novembro de 2008.

O sítio Jubiabá está inserido em sua totalidade no Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que está presente em cerca de 15% do território brasileiro, passando por 17 estados. Isso representa o lar de 72% das pessoas do Brasil, assim como a

concentração de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (SOS MATA ATLÂNTICA, 2024). O referido bioma é regido pela Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências e pelo decreto de regulamentação nº 6.660 de, de novembro de 2008.

A vegetação natural dominante é do tipo Formação Pioneira com Influência Marinha herbácea arbustiva (IBGE, 2019) e, em consonância a este fato, pode-se constatar a existência de restinga, um ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica (Figura 8).

Figura 8: Vegetação de restinga.

Fonte: Grupo GA Ambiental, 2024.

As folhas rijas e resistentes nos cordões lagunares, a existência de arbustos de

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

pequeno porte nas proximidades da zona de praia e árvores pequenas em direção ao interior do terreno (Figura 9) também foram utilizadas para caracterizar a vegetação no imóvel quanto a existência de restinga (COSTA, 2013).

Figura 9: Caracterização da vegetação existente no imóvel.

Fonte: Grupo GA Ambiental, 2024.

A partir da vistoria *in loco*, percebeu-se predominância do estrato arbóreo associado ao estrato arbustivo, indivíduos arbóreos com altura superior a 6 (seis) metros e com caules ramificados desde a base, e com diâmetro a altura do peito (DAP) acima de 5 (cinco) centímetros em sua maioria, e presença de espécies vegetais indicadoras, de acordo com a Resolução CONAMA n°443/2011, que aprova a lista de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga para o Estado de Sergipe.

Desse modo, como definido no Novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2021, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, considera-se Área de Preservação Permanente (APP), art. 4º, inciso VI, as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, de acordo com a Figura 10.

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

Figura 10: Restinga fixadora do cordão dunar.

4.4.2 Cordão dunar

Fundamentado no levantamento topográfico cedido pelo contratante, delimitou-se o cordão dunar presente no imóvel, Figura 11, com dunas de aproximadamente 11 m de altura, fixadas por vegetação de restinga, desse modo, consideradas APP.

O órgão ambiental pode requerer uma faixa de 15 m, de zona de amortecimento, para garantir a estabilidade de cordão dunar. Embora, tal recomendação não tenha legislação específica.

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

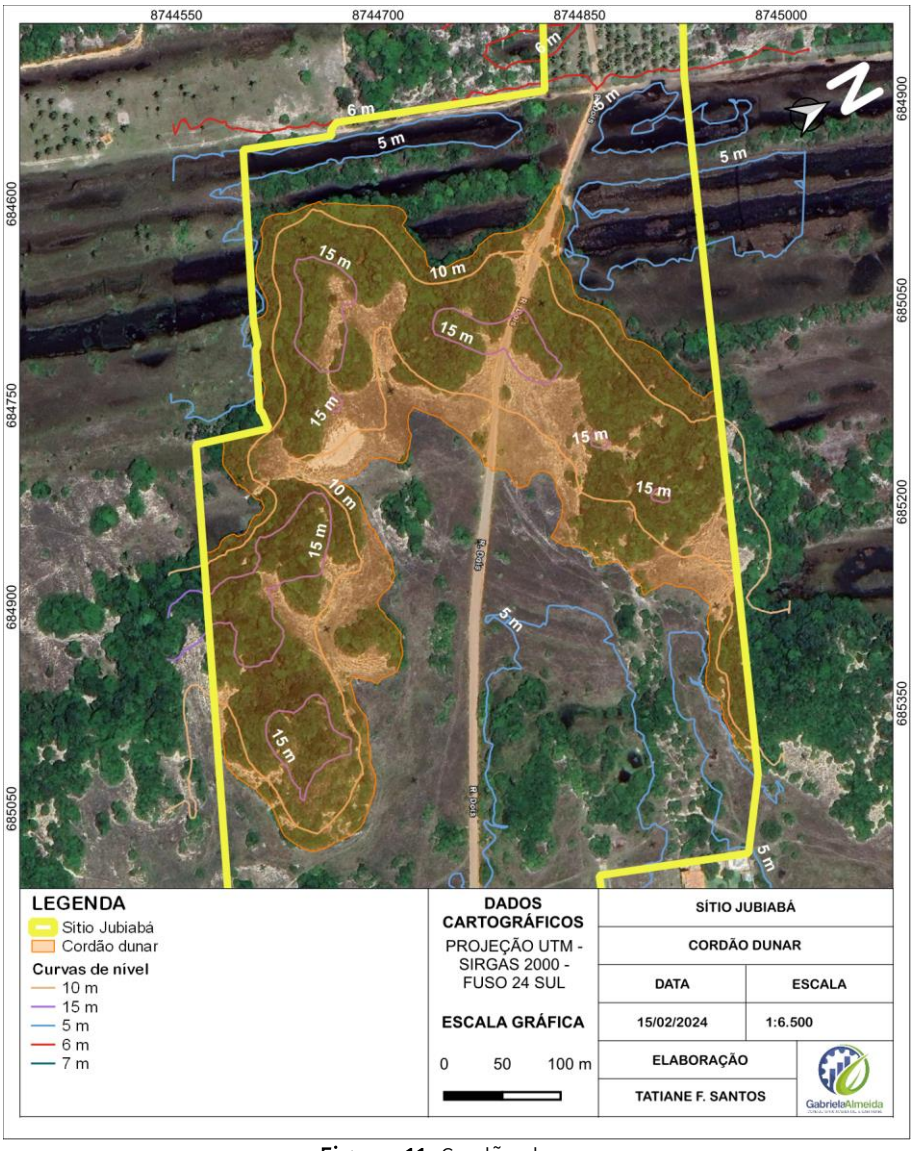

Figura 11: Cordão dunar.

4.4.3 Cordão lagunar

Considerando os estudos *in loco*, histórico das imagens de satélite, continuidade do cordão lagunar, dentre outros fatores, constatou-se a existência de 5 cordões lagunares que cruzam o sítio Jubiabá. Assim, por se tratar de zona urbana, considera-se APP as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 30 (trinta) metros, demonstrada na Figura 12.

CONTATO
(79) 99950-6764
(79) 99893-4227
E-MAIL/SITE
contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br
https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO
Rua Minervino de Souza Fontes, 150
Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

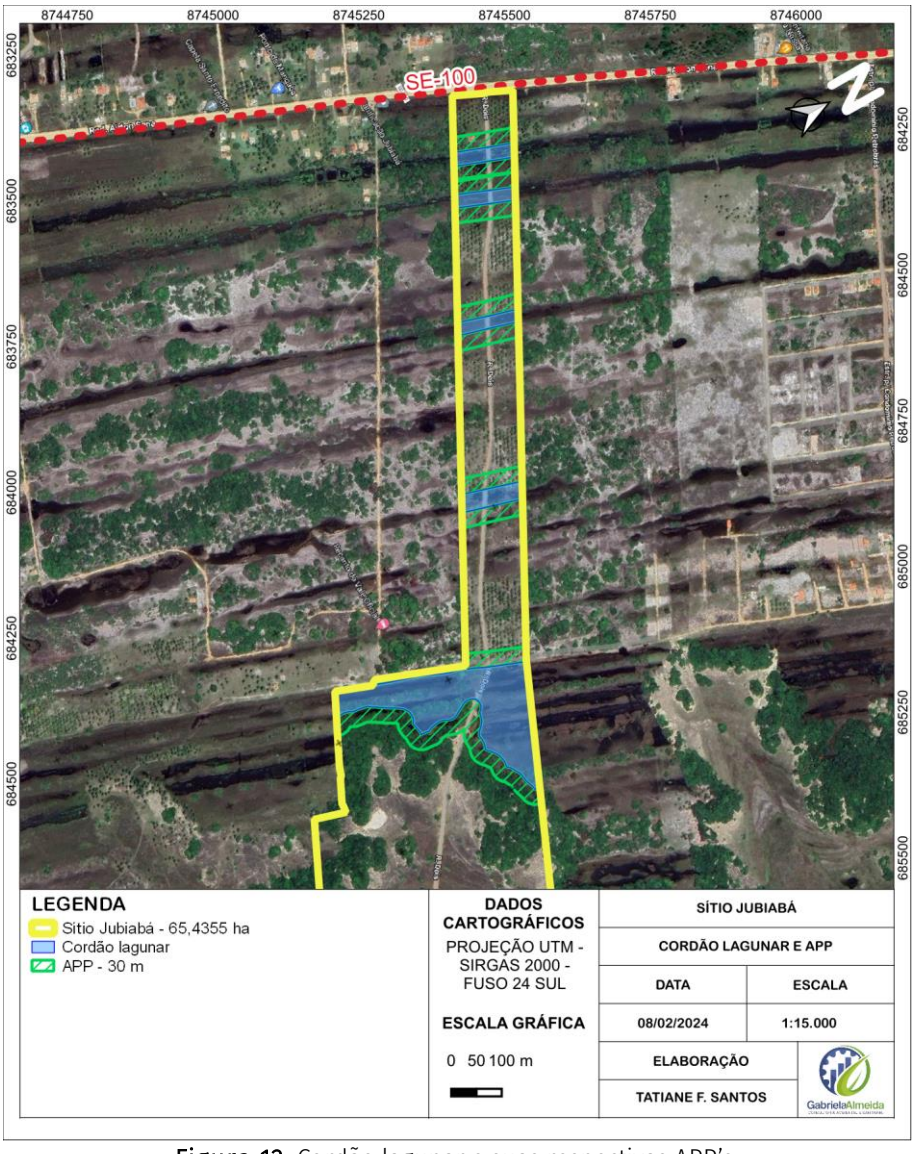

Figura 12: Cordão lagunar e suas respectivas APP's.

4.5 Gerenciamento costeiro

O Brasil é um país com mais de 8.500 km de extensão. A zona costeira, área de interface entre o ar, a terra e o mar, representa um dos maiores desafios para a gestão do País. Diferentes e importantes ecossistemas compõem a geografia deste território, manguezais, de campos de dunas e restingas, de bancos de corais verdadeiros ou de arrecifes de arenito, de marismas e de áreas úmidas, caracterizando uma rica

biodiversidade, abundância de recursos naturais vivos e não vivos, além de paisagens que proporcionam um grande potencial turístico. Segundo o IBGE (2010) 23,58% da população brasileira concentram-se na região litorânea (MMA, S/D).

4.5.1 Nacional

A Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) com objetivo, conforme art. 3º, de prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens:

> I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas;
> II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de preservação permanente;
> III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.

O PNGC foi regulamento através do Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. O artigo 22 do referido decreto define orla marítima como a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o mar.

A delimitação da faixa de orla marítima é definida no artigo 23. Os limites estabelecidos para a orla marítima, definidos nos incisos I e II do caput deste artigo, poderão ser alterados, sempre que justificado.

> Art. 23. Os limites da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com os seguintes critérios:
> I - marítimo: isóbata de dez metros, profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência da variabilidade topográfica do fundo marinho, promovendo o transporte de sedimentos;
> II - terrestre: cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

> feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos.

Um dos instrumentos para a gestão da zona costeira, de forma articulada e integrada é o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC). O ZEEC orienta o processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições de sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão. O Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro deverá elaborado de forma participativa, estabelecendo diretrizes quanto aos usos permitidos, proibidos ou estimulados, abrangendo as interações entre as faixas terrestre e marítima da zona costeira.

Baseado no artigo 23 do decreto regulamentador do gerenciamento costeiro e levado em consideração que o Sítio Jubiabá está em zona urbana, delimitou-se uma faixa de 50 m a partir da LPM, conforme Figura 13. Em consonância com o referido decreto, os usos permitidos, proibidos ou estimulados serão definidos no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

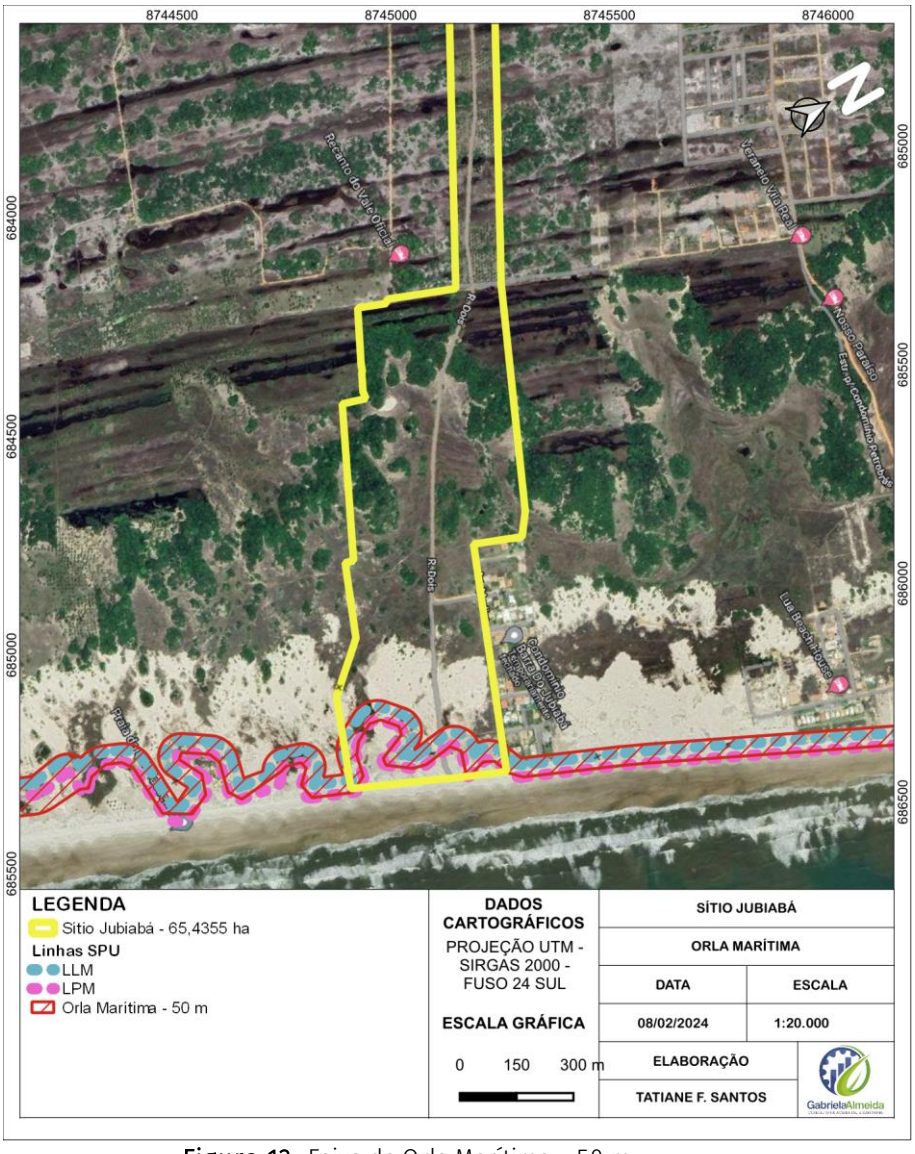

Figura 13: Faixa de Orla Marítima – 50 m.

4.5.2 *Estadual*

No estado de Sergipe, o município de Estância está inserido no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Sul de Sergipe, Lei nº 8.980, de 10 de fevereiro de 2022, que compreende o trecho que vai do Rio Vaza-Barris até o Rio Real, incorporando os Municípios de Itaporanga d`Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, e a faixa marinha que se estende por 12 (doze) milhas náuticas, medidas a partir das linhas de base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

Direito do Mar, compreendendo a totalidade do mar territorial.

O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro é um dos instrumentos de gestão que estabelece as zonas georreferenciadas, suas normas de uso, ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em zonas específicas, definidas a partir das análises das suas características ecológicas e socioeconômicas, a fim de que tendo o ordenamento territorial definido, o desenvolvimento ambiental, econômico, social e turístico da zona costeira seja exercido de forma legal e responsável (SEDURBI, 2021).

A faixa terrestre do Litoral Sul da Zona Costeira de Sergipe foi dividida em: Zona de Proteção Ambiental, Zona de Uso Restrito, Zona de Uso Diversificado, Zona de Uso Urbano Consolidado, Zona de Uso Especial e Subzona Orla Marítima. O zoneamento estabelece quais são as características de cada zona, quais os usos e atividades permitidas, bem como as regras aplicáveis para cada espaço e diretrizes de gestão.

De acordo com o ZEEC, o sítio Jubiabá está inserido na Zona de Proteção Ambiental (ZAR), Zona de Proteção de Uso Restrito (ZUR) e a SubZona da Orla Marítima (SubZMAR), demonstrado na Figura 14.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

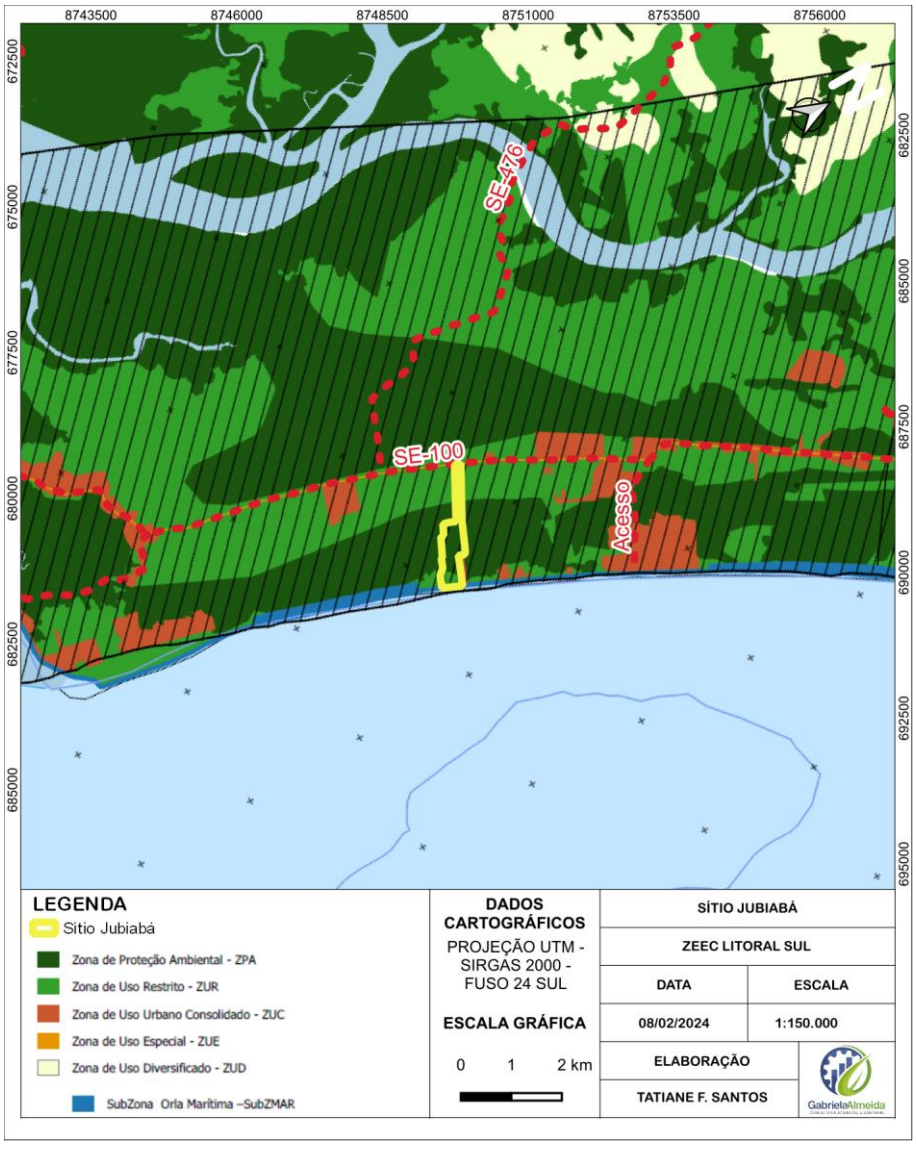

Figura 14: ZEEC Litoral Sul.

Quanto aos usos permitidos nas zonas, são eles:

Na Zona de Proteção Ambiental:

> I - nas Áreas de Preservação Permanente - APPs abrangidas pela ZPA, são permitidos os usos e atividades licenciadas nos termos da Lei (Federal) nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
> II - nas áreas de vegetação florestal e restingas nativas não enquadradas como APPs, é permitida a exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa, para consumo nas propriedades ou posse das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais;
> III - o corte, a supressão e a exploração da vegetação da ZPA necessitam de autorização ambiental e atendimento às Leis (Federais) nº 12.651, de 25 de maio

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

de 2012 e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006;
IV - pesca artesanal, comercial sustentável, científica, esportiva e mariscagem;
V - manutenção das atividades agrossilvopastoris, dentre elas agropecuária, aquicultura e extrativismo, de acordo a Lei (Federal) nº 12.651, de 25 de maio de 2012, possibilitando a substituição de culturas ou cultivos existentes por espécies ou variedades de maior produtividade sem prejuízo à condição ambiental pré - existente;
VI - construções nas áreas destinadas ao assentamento e adensamento urbano, previstas no Plano Diretor do Município;
VII - assentamentos rurais que se adéquam às diretrizes de uso e ocupação do solo estabelecidas em legislação específica.
§ 1º A implantação ou operação de atividades consideradas como médio potencial poluidor/degradador, fora das APPs, ficam sujeitas ao licenciamento ambiental pelo órgão competente, desde que garantidos baixos impactos sobre a biodiversidade, águas superficiais e subterrâneas, paisagem e demais serviços ecossistêmicos de relevância social.
§ 2º A criação de animais terrestres e a aquicultura nos termos de suas legislações específicas.
§ 3º É proibido arrastos motorizados dentro dos estuários, nos termos das normativas institucionais vigentes.
§ 4º O uso e a ocupação do solo em apicuns devem cumprir o preconizado no Art. 11-A da Lei (Federal) nº 12.651, de 25 de maio de 2012, ocorrendo, no máximo, em 35% (trinta e cinco por cento) da área total dessa modalidade de fitofisionomia no Estado.

Na Zona de Uso Restrito, além dos usos estabelecidos para a ZPA, são incluídos os usos:

I - atividades agrícolas de baixo impacto sobre a biodiversidade, recursos hídricos e serviços ecossistêmicos;
II - atividades turísticas e empreendimentos turísticos autorizados por órgãos competentes;
III - cultivos de mangabeiras e renovação dos coqueirais em áreas de domínio das restingas nos terraços marinhos de plantio anteriores a 22 de julho de 2008, em áreas consolidadas;
IV - empreendimentos dos setores de comércio, hospedagem, lazer, esportes, cultura, educação e produções artesanais devem ser licenciados pelos órgãos ambientais, sendo autorizados quando caracterizados como de baixos impactos para a biodiversidade, recursos hídricos e serviços ecossistêmicos;
V - as construções nas áreas de adensamento urbano devem seguir o ordenamento da Lei (Federal) nº 13.465, de 11 de julho de 2017, os planos diretores municipais e normas municipais de uso e ocupação do solo;
VI - aquicultura de baixos impactos para a biodiversidade, recursos hídricos e serviços ecossistêmicos, e que seja licenciada pelo órgão ambiental competente e ouvido o órgão gestor da APA do Litoral Sul.
§ 1º A infraestrutura necessária à implementação de vias de acesso aos empreendimentos de hospedagem, lazer, esportes e cultura, bem como de equipamentos necessários à ordenação do trânsito de veículos de passeio individual e coletivo, ficam sujeitos aos órgãos de comando e controle.
§ 2º A instalação de equipamentos necessários ao ordenamento do trânsito de veículos de trilhas, a exemplo de "buggy", em dunas móveis, ficam sujeitos à autorização ambiental.
§ 3º Nas lagoas, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, de acordo

com a legislação específica.
§ 4º Os povos e as comunidades tradicionais locais têm prioridade do uso extrativista dos recursos naturais, respeitando a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, contida no Decreto (Federal) nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, sendo garantido aos pedestres e pequenas embarcações de comunidades tradicionais o acesso livre às áreas de uso extrativista de restinga, floresta tropical, manguezais e mar.
§ 5º Projetos existentes e a serem implantados devem evitar a ocorrência de fotopoluição nas áreas de praias e de desova de tartarugas-marinhas.

Quanto à SubZona da Orla Marítima, são permitidos os seguintes usos:

I - embarque e desembarque com fins turísticos e pesqueiros nos atracadouros;
II - obras de infraestrutura como: cais, portos, dutos, pontes, faróis, quebra-mares, dentre outros, que podem afetar a proteção da praia, ou uso, pela população, desde que autorizados pelos órgãos competentes;
III - aquicultura, pesca artesanal, comercial, científica e esportiva;
IV - atividades turísticas, educacionais, pesquisa e lazer;
V - construção de atracadouros ou estruturas náuticas de apoio às atividades pesqueiras, de lazer e de manejo sustentável dos recursos;
VI - comércio ambulante e de bares e restaurantes em áreas consolidadas, de acordo com a Lei (Federal) nº 13.465, de 11 de julho de 2017;
VII - edificações urbanas e rurais implantadas anteriores a este instrumento, devem seguir as normas do plano diretor do município, o licenciamento ambiental, as Leis (Federais) nº 7.661, de 16 de maio de 1988, nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e o Decreto (Federal) nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004;
VIII - usos esporádicos para shows ou atividades lúdicas e esportivas, autorizados pelos órgãos competentes;
IX - área terrestre em zonas urbanas a partir dos 50m (cinquenta metros) do limite de preamar de sizígia ou a partir da base do reverso da duna frontal, quando existente: estradas, instalações de equipamentos de lazer e turismo para uso público, instalações públicas elétricas, drenagens, tratamento de esgoto, desde que autorizados pelos órgãos competentes a partir da publicação desta Lei;
X - em áreas de zonas urbanas, a construção de molhes, quebra-mar ou de outras estruturas para contenção do mar e proteção de áreas de risco e à segurança de áreas de uso comum, autorizados pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU e outros órgãos competentes;
XI - área terrestre rural a partir dos 200m (duzentos metros) do limite de preamar de sizígia ou a partir da base do reverso da duna frontal, quando existente: unidades de conservação, pesquisa científica; residencial e comercial local em pequenas vilas ou localidades isoladas (a exemplo de comunidades pesqueiras e comunidades tradicionais), turismo e lazer sustentáveis, rural, representado por sítios, fazendas e demais propriedades agrícolas ou extrativistas, instalações militares isoladas e manejo sustentável de recursos naturais;
XII - áreas com pontos de desova das tartarugas-marinhas desde a linha de menor baixa-mar até a linha de preamar mais alta e, a partir dessa linha, devidamente demarcada pela instituição competente;
XIII - projetos existentes e a serem implantados devem evitar a ocorrência de fotopoluição nas áreas praias de desovas de tartarugas-marinhas.
Art. 24. A utilização, seja a título de construção, instalação, ocupação ou funcionamento de atividades ou empreendimentos de qualquer natureza, de áreas de domínio da União, deve observar os requisitos legais estabelecidos na

legislação patrimonial vigente.

Após análise do ZEEC Litoral Sul, desde que a atividade seja devidamente licenciada, é passível a implantação da atividade pleiteada no Sítio Jubiabá.

4.6 Recomendações ICMBIO

Conforme a Resolução CONAMA nº 10, de 24 de outubro de 1996, em seu artigo 1º, o licenciamento ambiental, previsto na Lei 6.938/81 e Decreto 99.274/90, em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas só poderá efetivar-se após avaliação e recomendação do IBAMA, ouvido o Centro de Tartarugas Marinhas - TAMAR. No estado de Sergipe, todo o litoral está incluso na vigência da referida resolução.

Assim, em consulta ao Guia de Licenciamento Tartarugas Marinhas (2023), MUEHE (2001) alerta que construções em distâncias inferiores a 150 metros da preamar geram o risco de erosão da praia e transposição por ondas e como medida mitigadora, o ICMBio recomenda que as edificações não devem ser instaladas a uma distância inferior a 200 metros da linha atual de preamar máxima de sizígia (em áreas não urbanizadas) e 300 metros em ambientes de restinga, de forma a reduzir o impacto dos fenômenos erosivos, resguardar as áreas de nidificação, bem como reduzir a incidência da fotopoluição sobre a praia e o ambiente marinho.

Todavia, o afastamento recomendado pode ser discutido entre as entidades, desde que haja anuência do ICMBio.

4.7 Embargos e alertas de desmatamento de vegetação nativa

Para a construção desse item fora realizada consulta ao sítio eletrônico de informações relacionadas à embargos de áreas do IBAMA (*https://siscom.ibama.gov.br/geoexplorer/composer/#maps/1*) e ao MapBiomas Alerta,

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento de vegetação nativa em todos os biomas brasileiros com imagens de alta resolução (MAPBIOMAS, s/d) e até o presente momento não há restrições na área de estudo.

4.8 APA Litoral Sul

O Sítio Jubiabá está totalmente inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul, instituída através do Decreto nº 13.468, de 21 de janeiro de 1993 (Figura *15*). A APA é uma unidade de conservação do Grupo de Uso Sustentável, definida como área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, em consonância com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Apesar da conclusão e divulgação do Plano de Manejo da APA Litoral Sul, ainda não houve a publicação oficial do documento.

CONTATO
(79) 99950-6764
(79) 99893-4227
E-MAIL/SITE
contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br
https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO
Rua Minervino de Souza Fontes, 150
Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

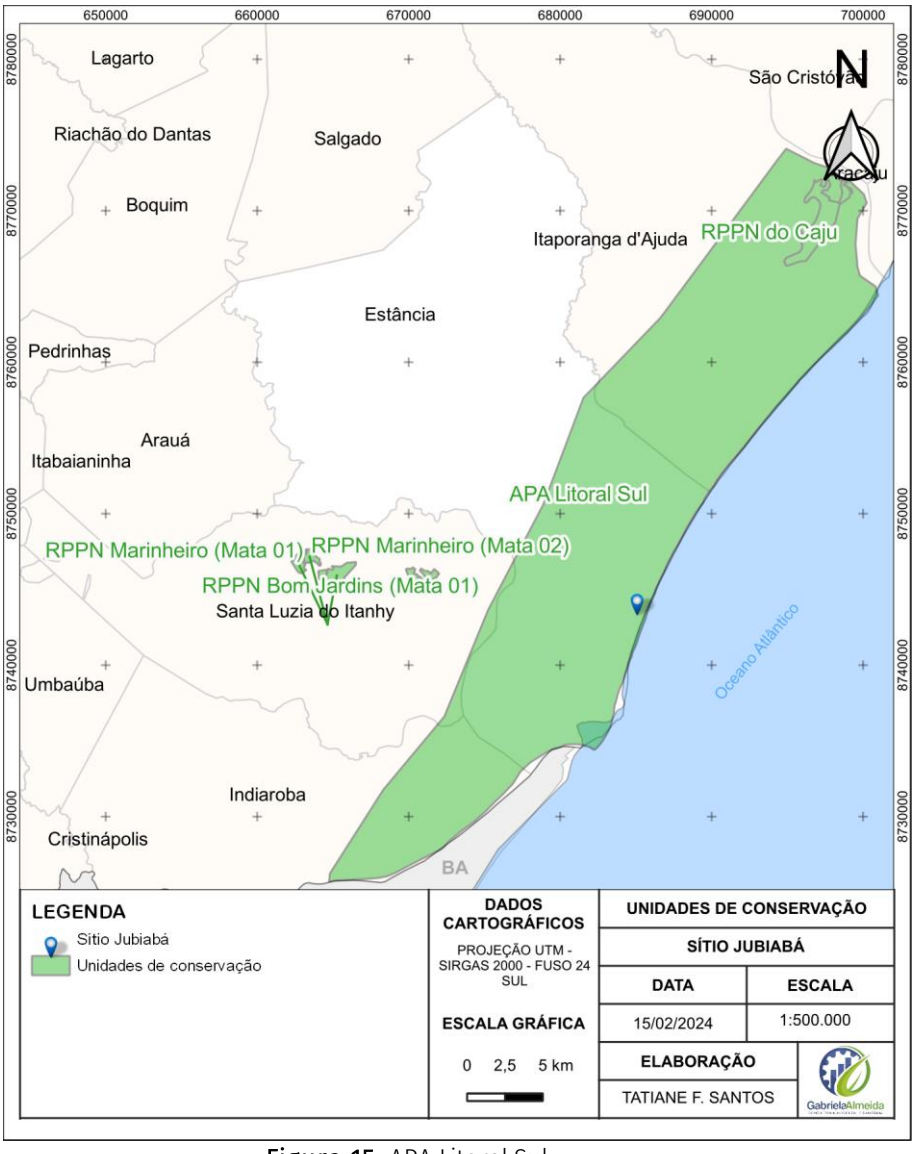

Figura 15: APA Litoral Sul.

4.9 Possibilidades de intervenção em áreas de preservação permanente

Conforme preconiza o Novo Código Florestal, em seu artigo 8, é possível intervir em APP, em casos de utilidade pública, interesse social, ou de baixo impacto ambiental, como por exemplo, abertura de pequenas vias, implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, dentre outras, conforme segue:

> Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º.
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. (grifo nosso)
§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.
§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.
§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.
Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental.

4.10 Análise consolidada e definição de área útil

A análise consolidada do Sítio Jubiabá segue anexa no Projeto Análise de Viabilidade Ambiental. A A área útil é o somatório da área utilizável SEM RESTRIÇÕES e área utilizável COM RESTRIÇÕES, na qual inclui as APP's, orla marítima e terrenos acrescidos de marinha, onde os usos permitidos foram apresentados nos itens acima.

Tabela *3* contempla todos os itens analisados e suas respectivas áreas do Sítio Jubiabá. A área útil é o somatório da área utilizável SEM RESTRIÇÕES e área utilizável COM

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

RESTRIÇÕES, na qual inclui as APP's, orla marítima e terrenos acrescidos de marinha, onde os usos permitidos foram apresentados nos itens acima.

Tabela 3: Quadro de áreas do Sítio Jubiabá.

Sítio Jubiabá	65,4355 ha
Cordão lagunar	5,0704 ha
APP Cordão lagunar	5,181 ha
Cordão Dunar	12,5767 ha
Faixa de Orla Marítima (50 m)	3,7592 ha
Terreno acrescido de marinha	2,6867 ha
Área utilizável COM restrições	11,6269 ha
Área utilizável SEM restrições	36,6433 ha
Área útil total	48,2702 ha

Elaboração: Grupo GA Ambiental, 2024.

5. DIRETRIZES CONSTRUTIVAS

De acordo com o Plano Diretor Participativo, Lei nº 2.145, de 30 de dezembro de 2020 e a alteração do Plano Diretor nº 2.319, de 17 de julho de 2023 e o Código de Obras, Lei Complementar nº 96, de 30 de dezembro de 2020, a área de estudo está inserida na Macrozona Urbana da Orla. A referida zona, onde é possível a implantação de residência unifamiliar, residencial horizontal e vertical e de uso misto, podendo ser implantado também comércios e indústrias de baixo impacto.

Conforme a lei 2.187/2021 no quadro de n° 4 (Tabela 4) da alteração do Plano Diretor Participativo, a zona em que o empreendimento está inserido possui um coeficiente de aproveitamento máximo de 6,00 e sua taxa de ocupação máxima é de 60%, devendo possuir uma taxa de permeabilidade de 30%.

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

Tabela 4: Parâmetros de ocupação.

QUADRO 4 - PARAMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE ESTANCIA

MACROZONA	ZONA OU ÁREA ESPECIAL	CA-min	CA-B	CA-max	TO	TP	RFrente	RLaterais	RFundos	G *	PV
Macrozona Rural De Desenvolvimento Sustentável	Zona de Desenvolvimento da Agropecuária	-	-	1	70	30	3	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	2 Pavimentos	60
	Zona de Agricultura Familiar 1	-	-	1	70	30	3	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	2 Pavimentos	60
	Zona de Agricultura Familiar 2	-	-	1	70	30	3	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	2 Pavimentos	60
Macrozona Rural De Interesse Socioambiental	Zona de Pesca Artesanal	-	1	1	70	25	2	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	2 Pavimentos	60
	Zona de Proteção da Paisagem	-	-	0,3	30	60	-	-	-	10	-
	Zona de Relevante Interesse Ecológico	-	-	0,1	-	80	-	-	-	-	-
	Zona de Preservação Ambiental	-	-	0,4	40	60	3	1,5	-	-	-
Macrozona Urbana Central	Zona Urbana Centro	0,2	-	12	80	10	0	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	12 Pavimentos	-
	Zona de Proteção Histórico-Cultural	0,2	-	6	80	10	0		(FE)	6 Pavimentos	-
	Zona de Reestruturação Urbana	0,2	-	12	70	20	1,5	1,5	dispensado	12 Pavimentos	60
	Zona de Parque Urbano	-	-	1	40	60	-	-	-	2 Pavimentos	-
	Zona Predominantemente Residencial 1	-	-	12	75	10	1,5	1,5 se houver abertura para as laterais	(FE)	12 Pavimentos	60
	Zona Predominantemente Residencial 2	-	-	12	75	15	2		1,5 se houver abertura para os fundos	12 Pavimentos	60
	ZEIS	-	1	4	70	20	1,5			4 Pavimentos	60
	Zona de Expansão e Estruturação Urbana	-	-	12	70	15	2			12 Pavimentos	60
	Zona Predominantemente Industrial	-	-	3	75	25	5	2	-	3 Pavimentos	50
	Zona de Recuperação Ambiental	-	-	0	-	100	-	-	-	-	-
Macrozona Urbana Da Orla	Zona Turística de Uso Sustentável	-	-	6	60	30	3	2,0	2,0	6 Pavimentos	60
Áreas Especiais	Area Especial de Mangabeiras	-	-	0,1	-	98	-	-	-	10	-
	Núcleo Urbano em Meio Rural	-	-	0,6	60	20	dispensado			10	60

** O Gabarito (G) corresponde à altura máxima que a edificação pode atingir, em qualquer ponto do imóvel, sendo a medida decorrente da diferença entre o perfil natural do terreno e o nível de apoio da cobertura ou laje do pavimento mais alto, excluídos o ático, as casas de máquinas e a caixa d'água.*

(FE) – respeitar Faixa Edificável (Mapa 10)

Fonte: lei nº 2.187/21 alteração da lei 2.145/20.

Quanto aos recuos para as edificações conforme a tabela 4 deverão possuir: recuo frontal 5 m para vias artérias e 3 para vias locais e coletoras em caso de frente da rodovia deverá ser respeitado a faixa de domínio do DER de 15m, lateral de 2 m, fundo de 2 m sendo que a sua permeabilidade visual de fechamento do lote deve ser de no máximo de 60% e gabarito máximo de 6 pavimentos.

Seguindo para os parâmetros de parcelamento do solo temos no quadro de n° 5 (Tabela 5) da lei n° 2.319/23 alteração do Plano Diretor Participativo, que a área mínima dos lotes deverá ser de 300m² e máxima de 5.000m², a testada mínima do lote deve ser de 10m e máxima de 50m. Devemos observar o artigo de n° 196 desta mesma lei :

Art. 196. A área máxima das quadras nas macrozonas urbanas é de 10.000m² (dez

CONTATO: (79) 99950-6764, (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br, https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150, Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

mil metros quadrados) e o comprimento máximo da face de quadra é de 150 m (cento e cinquenta metros), observados os limites menores estabelecidos para as diferentes zonas.

Tabela 5: Parâmetros de parcelamento.

QUADRO 5 – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO DE ESTANCIA								
MACROZONA	ZONAS ES ÁREAS ESPECIAIS	Área mínima	Área máxima	Frente mínima	Frente máxima	QT/UH	Área Verde	Área Institucional
Macrozona Rural de Desenvolvimento Sustentável	Zona de Desenvolvimento da Agropecuária	250	-	10	-	-	10	10
	Zona de Agricultura Familiar 1	250	-	10	-	-	15	10
	Zona de Agricultura Familiar 2	300	-	10	-	-	15	10
Macrozona Rural de Interesse Socioambiental	Zona de Pesca Artesanal	250	-	10	-	-	15	5
	Zona de Proteção da Paisagem	-	-	-	-	-	-	-
	Zona de Relevante Interesse Ecológico	-	-	-	-	-	-	-
	Zona de Preservação Ambiental	400	-	-	-	-	15	5
Macrozona Urbana Central	Zona Urbana Centro	160	1.000	8	30	-	-	-
	Zona de Proteção Histórico-Cultural	125	1000	6	30	-	-	-
	Zona de Reestruturação Urbana	200	1.000	8	20	-	10	-
	Zona de Parque Urbano	-	-	-	-	-	-	-
	Zona Predominantemente Residencial 1	125	1.000	7	20	600	10	5
	Zona Predominantemente Residencial 2	125	1.000	7	30	500	10	-
	ZEIS	125	500	6	20	-	10	10
	Zona de Expansão e Estruturação Urbana	125	2.000	6	30	-	10	5
	Zona Predominantemente Industrial	500	-	20	-	-	20	-
	Zona de Recuperação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Macrozona Urbana da Orla	Zona Turística de Uso Sustentável	300	5.000	10	50	-	15	10
Áreas Especiais	Área Especial de Mangabeiras	1.000	-	-	-	-	-	-
	Núcleo Urbano em Meio Rural	125	-	6	-	350	-	15

Fonte: lei nº 2.319/21 alteração da lei 2.145/20.

Dentro da área parcelada conforme tabela 5 deverá ser reservado 15% a ser dedicada a áreas verdes e 10% dedicada a área institucionais em consonância deverão ser respeitados os parâmetros informados o art. 202 da lei nº 2.145/20 do plano diretor e alteração lei 2.319/23:

> Art. 202. Da área total do lote ou da gleba deverá ser destinado um percentual mínimo a municipalidade para a implantação de área verde publica, área institucional e sistema viário, variável por zona conforme fixado no quadro 5, anexo a esta lei.
>
> §1° Para efeito de cálculo das áreas mínimas a serem doadas serão debitadas das da área total da gleba às áreas de preservação permanente e demais áreas protegidas que não poderão ser objeto de parcelamento do solo.
>
> ~~§2° As áreas verdes deverão ser delimitadas em um só perímetro e ter frente para~~

> ~~uma via oficial de circulação.~~ Alteração pela lei 2.319/23: As áreas verdes deverão ser identificadas cercadas e ter frente para uma via oficial de circulação podendo ser fracionadas no perímetro do empreendimento.
>
> §3° As áreas institucionais quando exigidas deverão ser delimitadas em um só perímetro ter frente mínima de 10 m para uma via oficial de circulação e está situada em um terreno com declividade de até 15%

Cabe ressaltar que empreendimento com 200 ou mais unidades conforme o art n° 197 da lei 2.319 poderá ser requerido um investimento em equipamento público que será definido pela secretaria.

> Art, 197. Dos empreendimentos que gerarem 200 (duzentos) ou mais unidades habitacionais será exigido investimento em equipamentos públicos, conforme a necessidade do Município, a ser definida pelo órgão municipal competente.

Para dimensionamento de vias, passeios e garagem conforme o plano diretor e código de obras, em loteamentos, a faixa de rolamento terão dimensões mínimas de 7,00m para duplo sentido e 5,00m para sentido único, já para os condomínios residenciais poderão ser adotados as dimensões mínimas de 7,00m para duplo sentido e 3,50m em ambas situações deverão ser adotados passeios com dimensão de 2,50m sendo 1,50 destinado a passagem livre do pedestre, tal passeio deverá ter seu piso contínuo sem ressaltos ou depressões e antiderrapante. As vagas de estacionamento ou garagem devem ter dimensões mínimas de 2,50 x 5,00m e as vias de acessos devem ter no mínimo 3,50 caso seja um único sentido e 6,00 para vias com circulação bilateral, sendo que em caso de inclinação deverão ter afastamento de 4m do logradouro e inclinação máxima de 12%.

Na Tabela 6 segue o quantitativo de vagas a ser disponibilizada por tipo de empreendimento, cabe ressaltar que em caso de condomínio com mais de 20 unidades residenciais deverão ser resguardada uma vaga para carga e descarga com dimensões mínimas de 8,00mx3,00m.

Tabela 6: Vagas de estacionamento e garagem especiais.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

TABELA B – Vagas especiais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	
VAGAS PARA AUTOMÓVEIS (conforme o tipo de estacionamento)	VAGAS ESPECIAIS
Privativo com até 100 vagas	1 vaga
Privativo com mais de 100 vagas	1%
Coletivo com até 10 vagas	2%
Coletivo com mais de 10 vagas	3%

Fonte: Plano Diretor Participativo do município de Estância.

Para fins de parâmetro de edificações deverão ser obedecida as regras de ventilações de 1/6 para ambiente de uso prolongado e 1/8 para ambiente de curta permanência e dimensões mínimas de compartimento conforme Tabela 7.

Tabela 7: Dimensões mínimas dos compartimentos.

	Compartimento	Área (m²)**	Diâmetro (m)**	Pé-Direito (m)
Permanência Prologada	Dormitório Ou Repouso	6,50*	2	2,8
	Estar	8,5	2,4	2,8
	Trabalho, Estudo, Comercio Indústria	10,00/18,00****	2,40/3,00****	2,80/3,00/4,00****
	Preparo Ou Consumo De Alimentos	6,5	1,8	2,8
	Tratamento De Saúde	7,5	2,2	3
	Reunião Ou Recreação	8,8	2,4	2,80/4,00/6,00
Permanecia Eventual	Circulação Ou Acesso De Pessoas		0,9	2,5
	Higiene Pessoal	1,20/1,50/2,00***	1	2,5
	Lavagem De Roupa E Limpeza		1,8	2,5
	Depósito		0,9	2,5
	Guarda De Veiculo	14	2,8	2,5

*No Mínimo Um Dormitório Ou Repouso Deve Ter Área Maior Ou Igual A 8,50m²

** A Ser Observado Nas Edificações De Uso Residência E Nos Usos Residenciais Para Os Quais Não Haja Norma Específicas Estabelecidas

*** Respectivamente: Somente Vaso Sanitário /Vaso Sanitário E Lavatório/ Vaso Sanitário, Lavatório E Chuveiro.

**** Respectivamente: Uso Residencial/ Usos Não Residenciais / Industrias

***** Variável Em Função Da Atividade Vide CAP II, TITULO III

Fonte: Código de Obras, Lei Complementar nº 96, de 30 de dezembro de 2020.

Os residenciais multifamiliar horizontal ou vertical deve prever a arborização da

CONTATO: (79) 99950-6764 / (79) 99893-4227
E-MAIL/SITE: contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br / https://grupoga.net.br/
ENDEREÇO: Rua Minervino de Souza Fontes, 150 Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

área permeável.

Em caso de implantação de hotel e estabelecimentos similares a partir de 3 pavimentos é obrigatório o uso de elevador social e um de serviço.

Documento obrigatórios para o processo de alvará: Inscrição imobiliária do terreno e certidão negativa de débitos; Descaracterização do imóvel junto ao INCRA; Projetos aprovado pela bombeiros em caso de condomínios nas áreas comuns e em caso de torre com mais de 2 pavimentos; Licenças ambientais e autorizações da união – SPU; Projetos e atestados de viabilidade de rede de água, esgoto e rede elétrica; sondagem do terreno; planta implantação e situação georreferenciadas e dais documentos comprobatório.

6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O processo de licenciamento ambiental deverá ser realizado junto ao órgão ambiental estadual, a Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA). Conforme, a lei nº 8.497, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Procedimento de Licenciamento Ambiental no Estado de Sergipe e suas alterações, empreendimentos imobiliários tem potencial poluidor-degradador (PPD) médio e são licenciados através de um processo de licenciamento ordinário, composto por Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, respectivamente.

Em virtude da presença de vegetação nativa, para a realização da supressão se faz necessária a protocolização do pedido de Autorização de Supressão da Vegetação (ASV) e consequente processo de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre (ACF), onde deverá ser elaborado e entregue o Inventário Florestal da área a ser suprimida, o Plano de Compensação / Reposição Florestal, além do Plano de Afugentamento e Resgate de Fauna (PARF).

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

7. IPHAN

Conforme Instrução Normativa nº 01/2015, de 25 de março de 2015, empreendimentos imobiliários são classificados como nível III, onde há de média a alta interferência sobre as condições vigentes do solo. Assim, junto ao IPHAN deverá ser protocolada a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA), onde será avaliada e posteriormente emitido o Termo de Referência para elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) e Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA), e consequentemente a emissão da anuência do IPHAN.

Recomenda-se que o procedimento junto ao IPHAN seja realizado em paralelo ao processo de licenciamento ambiental, visto que, não deverá haver intervenções na área enquanto não for emitida a referida anuência. O não cumprimento dessa recomendação, poderá resultar em Termos de Ajustamento de Conduta e Paralisação das Obras.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é viável a implantação de empreendimentos imobiliários na área em estudo, Sítio Jubiabá, desde que atendida as legislações e normas cabíveis. Da área total do Sítio Jubiabá, 65,4355 ha, após a análise de viabilidade ambiental, baseando-se nas restrições e limitações preconizadas e/ou as recomendadas, se tem uma área útil de 36,6433 ha (56%).

Contudo, após estudos técnicos específicos e discussão com órgão ambiental e intervenientes é possível considerar uma área útil de até 73,7% do imóvel, equivalente a 48,2702 ha.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm >. Acesso em 08 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Instituto Chico Mende de Conservação da Biodiversidade. Guia de licenciamento [livro eletrônico]: tartarugas marinhas: diretrizes para avaliação e mitigação de impactos de empreendimentos costeiros e marinhos / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; organização Gabriela Tiradentes Pizetta... [et. al.]. – 2. Ed. – Brasília, DF: Instituto Chico Mendes – ICMBio, 2023. Disponível em: Guia de Licenciamento - Tartarugas Marinhas 2a Edição - 16062023.pdf. Acesso em 15 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso de 05 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7661.htm >. Acesso em 08 de fevereiro de 2024.

Brasil. Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em 05 de janeiro de 2024.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 443, de 30 de dezembro de 2011. Aprova a lista de espécies indicadoras de estágios sucessionais de restinga para o Estado de Sergipe, de acordo com a Resolução n° 417, de 23 de novembro de 2009.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Brasil), Sergipe, SE, 2011. Disponível em: < https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-443-2011_115455.html>. Acesso em 05 de fevereiro de 2024.

Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 10, de 24 de outubro de 1996. Disponível em: < https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0010-241096.PDF>. Acesso em 05 de fevereiro de 2024.

COSTA, J. de J. Transformações Ambientais das Restingas da Planície Costeira Sergipana.

Tese (Doutorado em Geografia). São Cristóvão/SE: Universidade Federal de Sergipe – UFS, Núcleo de Pós-graduação em Geografia – NPGEO/UFS, 2013. Disponível em: < https://ri.ufs.br/handle/riufs/5608 >. Acesso em 05 de fevereiro de 2024.

ESTÂNCIA. Lei Complementar nº 96, de 30 de dezembro de 2020. Dispõe sobre o novo Código de Obras do Município de Estância, na forma que específica e dá outras providências.

ESTÂNCIA. Lei Nº 2.145, de 30 de dezembro de 2020. Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Estância/SE e dá outras providências.

ESTÂNCIA. Lei nº 2.319, de 17 de julho de 2023. Acrescenta os incisos V e VI no art. 19, altera os artigos 196, 197, 198, §2° do art. 202, 206, 209 e os quadros 1 e 5 da Lei nº 2.145, de 30 de dezembro de 2020 – que instituiu o plano diretor participativo do município de Estância e dá outras providências.

GOV.BR. Regularização Ambiental - Cadastro Ambiental Rural. Disponível em: < https://www.car.gov.br/#/sobre >. Acesso em: 1º de fevereiro de 2024.
Instituto Água e Terra (IAT). Cadastro Ambiental Rural (CAR). Disponível em: <https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Cadastro-Ambiental-Rural-CAR>. Acesso em 03 de janeiro de 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mapa de biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil. Rio de Janeiro, 2019. Escala 1:250.000.
IPHAN. Instrução Normativa nº 01, de 25 de março de 2015. Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/INSTRUCAO_NORMATIVA_001_DE_25_DE_MARCO_DE_2015.pdf>. Acesso em 04 de fevereiro de 2024.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Terrenos de Marinha. Disponível em: < https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/bens-da-uniao/terrenos-de-marinha>. Acesso em: 05 de fevereiro de 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Gerenciamento Costeiro no Brasil. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro.html>. Acesso em 05 de fevereiro de 2024.

SEDURBI, 2021. Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul é debatido na Câmara de Vereadores de Estância. Disponível em: < https://sedurbi.se.gov.br/zoneamento-ecologico-economico-costeiro-do-litoral-sul-e-debatido-na-camara-de-vereadores-de-estancia/>. Acesso em 08 de fevereiro de 2024.

SERGIPE. Lei nº 8.497, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre o Procedimento de Licenciamento Ambiental no Estado de Sergipe e dá outras providências. Disponível em: < https://leisestaduais.com.br/se/lei-ordinaria-n-8497-2018-sergipe-dispoe-sobre-o-

procedimento-de-licenciamento-ambiental-no-estado-de-sergipe-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 04 de fevereiro de 2024.

SERGIPE. LEI Nº 8.980, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. Aprova o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul de Sergipe, de que trata o § 3º do art. 11 da Lei nº 8.634, de 27 de dezembro de 2019, com redação conferida pela Lei nº 8.924, de 22 de novembro de 2021. Disponível em: < https://leisestaduais.com.br/se/lei-ordinaria-n-8980-2022-sergipe-aprova-o-zoneamento-ecologico-economico-costeiro-do-litoral-sul-de-sergipe-de-que-trata-o-3o-do-art-11-da-lei-no-8-634-de-27-de-dezembro-de-2019-com-redacao-conferida-pela-lei-no-8-924-de-22-de-novembro-de-2021>. Acesso em 07 de fevereiro de 2024.

SOS MATA ATLÂNTICA. Lei da Mata Atlântica: Conheça as leis e políticas públicas prioritárias para as causas que atuamos. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/politicas/lei-da-mata-atlantica/>. Acesso em 05 de janeiro de 2024.

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MARIA GABRIELA BISPO ALMEIDA:01114755540

Assinado de forma digital por MARIA GABRIELA BISPO ALMEIDA:01114755540
Dados: 2024.02.20 11:04:46 -03'00'

Maria Gabriela B. Almeida, Dra.
CREA 270793184-5SE/Responsável Técnico

gov.br Documento assinado digitalmente
TATIANE FEITOSA SANTOS
Data: 20/02/2024 10:53:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tatiane Feitosa Santos
Diretora Técnica / Engenheira Ambiental
CREA 271835517-4SE

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDA LUIZA DOS SANTOS FERNANDES
Data: 20/02/2024 13:19:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernanda Luíza dos Santos Fernandes
Coordenação Florestal

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROLLINE BATISTA DOS SANTOS
Data: 20/02/2024 11:01:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carolline Batista dos Santos
Analista Ambiental / Arquitetura e Urbanismo
CAU-SE nº: A261672-6

CONTATO	E-MAIL/SITE	ENDEREÇO
(79) 99950-6764	contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br	Rua Minervino de Souza Fontes, 150
(79) 99893-4227	https://grupoga.net.br/	Bairro Salgado Filho, CEP: 49020-430